

근로계약서

사용자인 (주)한평생그룹(이하 “갑”)과 근로자 _____(이하 “을”)은 아래 근로 조건을 성실히 이행할 것을 약정하고 근로 계약을 체결한다.

제1조 (계약기간)

1. 계약 시작일은 20__년 __월 __일이며, 계약 종료일은 20__년 __월 __일로 한다.
2. 본 계약은 기간의 정함이 있는 근로계약이며, 계약기간 만료 시 별도 합의가 없는 한 자동 종료된다.
3. 계약 연장이 필요한 경우 “갑”과 “을”은 서면 합의로 계약기간을 연장할 수 있다.

제2조 (수습기간)

1. 회사는 근로자의 업무 적응 및 직무 능력 평가를 위하여 입사일로부터 3개월을 수습기간으로 둔다.
2. 수습기간 중 근로자의 근무태도, 업무수행능력 등이 회사의 기준에 미달할 경우 회사는 별도의 통보 없이 본 계약을 해지할 수 있다.
3. 수습기간은 근속기간에 포함한다.

제3조 (담당업무 및 업무 장소)

1. “을”의 담당업무는 _____이며, 업무장소는 서울시 도봉구 마들로13길 61, B동 905,906호를 원칙으로 한다.
2. 다만, 회사의 업무상 필요에 따라 회사가 지정하는 사업장 또는 외부 장소에서 근무할 수 있다.

3. 전항은 회사의 업무상 필요에 의해 직종, 보직, 근무지를 변경할 수 있다.

동의: _____(서명)

제4조 (근로시간)

1. “을”의 근로시간은 1일 ____시간 근무로 하며, ____시부터 ____시까지로 한다.
2. 휴게시간은 ____시부터 ____시까지로 하며, 근무시간에는 제외한다.
3. 주 ____일 근무로 하며 주 ____시간을 원칙으로 한다. 단, “갑”은 “을”에게 업무상 필요시 주 52시간 내에서 근무를 요할 수 있다.
4. 주휴일은 일요일로 하되, 업무상 부득이한 경우 미리 협의하여 주휴일을 변경할 수 있다. 단, 주휴일은 1주 소정근로일을 만근한 경우에 한해 부여한다.
5. 기타 회사 상황 또는 업무의 특성으로 인하여 연장, 야간, 휴일 근로가 요구되는 경우, 관련법령의 허용 범위 내에서 이를 수행함에 동의한다. 동의: _____(서명)

제5조 (임금)

1. 임금(시급): 10,320 원/시간
2. 임금의 지급방법 및 계산방법
 - 지급방법: 원천징수 후 본인이 지정한 본인 명의 통장으로 지급한다.
 - 계산방법: 매월 1일부터 말일까지 산정하여 익월 10일 지급하되, 해당 지급일이 휴일인 경우 직전 영업일에 지급한다.
 - 월중 입/퇴사자나 무단 결근 시에는 실제 근로시간 기준으로 산정하여 지급한다.
 - 지각, 조퇴, 개인적 외출 등의 사유로 근무하지 않은 경우 해당 시간만큼 공제한다.
 - 결근을 할 경우 해당일의 임금을 공제하며, 주휴수당은 법령 및 출근 요건에 따라 처리한다.
3. “을”은 급여에 대하여 고용보험, 의료보험, 국민연금 부담분 등 법률이 정하는 바에 따른 모든 제세공과금을 부담하고, “갑”은 “을”이 부담하는 관련 제세공과금을 공제한 후 지급한다.

4. 퇴직금은 관련 법령 및 회사 규정에 따른다.
5. 새로운 근로 또는 계약 갱신 체결 시 임금은 갱신될 수 있다.

제6조 (임금정보 누설 금지)

1. 직원은 임금 관련 정보를 타인(회사 임직원 포함)에게 누설하지 않아야 하며, 타인의 임금 관련 정보에 대해서도 알려고 하지 아니한다.
2. 직원이 전항을 위반한 경우 회사는 내부 제규정에 의하여 직원을 징계할 수 있다.

제7조 (휴일 및 휴가)

1. 근로자의 날, 주휴일, 대통령령인 관공서의 공휴일 및 대체공휴일 등은 관계 법령 및 회사 규정에 따른다.
2. “갑”과 “을”은 근로관계법에서 정한 바에 따라 유급의 연차 휴가를 부여한다.

제8조 (연차 휴가)

1. 연차휴가 사용은 관련 법령 및 회사에서 별도로 정한 제규정에 따른다.
2. 1주 15시간 미만 근무자인 경우 연차휴가를 지급하지 아니한다.

제9조 (근태)

1. “을”은 부득이한 사유로 결근하고자 할 경우 소속부서의 장에게 사전통보한다.
2. 지각 시 출근과 동시에 소속부서장에게 그 이유를 신고한다.
3. 조퇴 또는 외출은 소속부서장의 사전 승인을 받아야 한다.
4. 결근·휴직 등으로 근로를 제공하지 못한 기간은 급여를 지급하지 아니한다(관계 법령 범위 내).

제10조 (복무)

1. “을”은 근무 중 “갑”이 정한 제규정에 따라 성실히 근무하여야 한다.
2. “을”은 “갑”의 승인을 얻지 아니하고는 재직 중 타인에게 고용되거나 동종 업종 및 타 직업에 종사하여서는 아니된다.

제11조 (비밀 유지)

1. “을”은 근로계약기간 및 퇴직 후 2년간 “갑”의 영업비밀, 고객정보 등 비밀 정보를 “갑”의 사전 서면 동의 없이 누설하거나 사용하여서는 아니 된다.

제12조 (사직 및 근무 변동 시 인수인계)

1. “을”이 계약기간 중 퇴직하고자 할 경우 1개월 전에 “갑”에게 사직서를 제출한다.
2. 사직서 수리 전 출근하지 아니한 기간은 무단결근으로 본다.
3. 전보, 퇴직, 휴직 등 변동 시 업무인계서를 작성하여 인계한다.

제13조 (계약해지)

1. “을”이 다음 사유에 해당하는 경우 “갑”은 계약을 해지할 수 있다.
 - 본 계약의 중대한 위반이나 불이행이 있는 때
 - 무단결근 또는 상습 지각·조퇴한 때
 - 정당한 이유 없이 업무명령을 거부한 때
 - 회사의 명예나 신용을 훼손한 때
 - 기타 고용관계를 유지할 수 없다고 인정되는 중대한 사유가 있는 때
 - 해고 등 근로관계 종료는 관계 법령에 따라 처리한다.

제14조 (기타)

1. 기타 근로조건은 근로기준법에 위배되지 않는 한 “갑”의 제규정에 따른다.
2. 본 계약에 정함이 없는 사항은 근로기준법 및 기타 노동관계법에 따른다.

제15조 (준거법 및 관할 법원)

1. 본 계약은 대한민국 법률에 따라 규율된다.
2. 분쟁 발생 시 사용자의 본사 소재지를 관할하는 법원을 제1심 관할 법원으로 한다.
3. 위와 같이 계약을 체결하고 계약서 2통을 작성, 서명 날인 후 “갑”과 “을”이 각각 1통씩 보관한다.

근로자 교부 확인: _____ (서명)

20 년 월 일

(갑) 주소 : 서울시 도봉구 마들로13길 61, B동
905,906호(창동)

회사명 : (주)한평생그룹

연락처 : 02-2135-6514

대표자 : 양 병 웅 (인)

(을) 주소 :

주민번호 :

연락처 :

성명 : (인)